



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale

01-01-10 - Area dei laboratori

01-01-10-02 - Servizio Qualità dei laboratori e procedure operative

ID Provvedimento: 2060

Oggetto: **Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. lgs 36/2023 - Fornitura di sistemi per colture in atmosfera modificata da destinare ai laboratori ARPAS di Cagliari e Sassari. Operatore economico: Becton Dickinson Italia Spa - CIG BCF1E2105D**

LA DIRIGENTE

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva dell'A.R.P.A.S.;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., relativa alle norme sul procedimento amministrativo;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;

VISTA il Regolamento generale e di organizzazione dell'A.R.P.A.S., approvato con Determina del Direttore Generale n. 31/2015, modificato con Determinazione del Direttore Generale n. 922 del 04/07/2017/2017 e con Determinazione del D.G. n. 9 del 17/01/2022 e adeguato dalla Determinazione n. 51 del 20/01/2025;

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale dell'ARPAS n. 55 del 22/01/2025 di "Riassegnazione incarichi dirigenziali a seguito della riclassificazione delle strutture dirigenziali" con la quale è stato conferito il ruolo di Direttrice del Servizio Qualità dei laboratori e procedure operative alla sottoscritta dott.ssa Emanuela Venturini;

ATTESTATO che la sottoscritta Dirigente non si trova in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 8 e 18 del Codice di comportamento del personale ARPAS approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 38/2022;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTA la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della Direttrice Generale n.291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e Piano degli indicatori di Bilancio;

RICHIAMATO il D.lgs. 31 marzo 2023 n° 36 e s.m.i. e relativi allegati, Codice dei contratti pubblici (di seguito anche "Codice") e il D. Lgs. 209 del 31/12/2024 recante "Disposizioni correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36";;

VISTA la L. Reg. 13 marzo 2018, n. 8 recante "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

DATO ATTO che, alla sottoscritta Direttrice del Servizio Qualità dei laboratori e procedure operative compete l'acquisizione della fornitura in oggetto e l'assunzione del relativo impegno di spesa;

DATO ATTO CHE l'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individui l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

VISTO l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

PREMESSO CHE	- al fine di garantire le attività analitiche poste a tutela della salvaguardia della salute pubblica e delle attività istituzionali in capo all'Agenzia, si rende necessario svolgere specifiche attività analitiche microbiologiche finalizzate all'isolamento primario, coltura, riconoscimento ed enumerazione delle specie batteriche di interesse; - al fine di consentire l'isolamento primario, la coltura, il riconoscimento e la conta di specifici batteri anaerobi ricercati nelle acque destinate al consumo umano e nelle acque di piscina, occorre acquisire la fornitura di "sistemi per colture in atmosfera modificata" per i laboratori ARPAS di Cagliari e Sassari;
CONSIDERATO	che, secondo le stime effettuate, l'affidamento ha un valore unitario inferiore a 5.000,00 euro IVA esclusa;;
RILEVATO	preliminarmente, come le prestazioni di cui all'oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023 per le seguenti motivazioni: modesto valore;
PRECISATO	che, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.lgs. n. 81 /2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta di mera fornitura di materiale e risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;
DATO ATTO	che l'acquisto oggetto del presente provvedimento non è soggetto a programmazione triennale ai sensi dell'art. 37, comma 3 del D.lgs. 36/2023 poiché avente valore unitario complessivo stimato inferiore a € 140.000,00;
RILEVATO	che, dato l'importo della fornitura, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36 /2023 si può procedere con affidamento diretto;
DATO ATTO	che in base alla normativa vigente, per importi inferiori ad € 5.000 non vi è l'obbligo di ricorrere al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero a quello della Regione Sardegna (art. 1 comma 450 del D.L 296/2006);
VISTO	l'art. 49, comma 6, del medesimo D.Lgs. 36/2023, che esclude l'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro, pertanto è possibile consultare l'operatore economico uscente;
VISTO	il "Regolamento sulla disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall' Agenzia Regionale Protezione Ambiente Sardegna" approvato con deliberazione



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

della DG 2457 del 17-12-2025 che all'art. 7 comma 3 stabilisce: *"Fanno sempre e direttamente capo alle singole strutture, che operano tramite le proprie unità organizzative e col proprio personale assegnato, gli affidamenti diretti di importo inferiore ai 5.000 euro oltre IVA";*

RILEVATA	la necessità di acquistare n. 1000 sistemi per colture in atmosfera modificata (anaerobiosi), di cui 400 per il laboratorio di Cagliari e 600 per il laboratorio di Sassari, indispensabili per coprire il fabbisogno annuale dei suddetti laboratori per la ricerca, l'isolamento e l'enumerazione di microorganismi che necessitano un'incubazione in atmosfera modificata (anaerobiosi);
DATO ATTO	che al momento non risultano attive convenzioni nazionali (CONSIP) e regionali (SardegnaCAT) a cui attingere per acquisire la fornitura del bene in oggetto;
VISTO	il preventivo di spesa prot. n. 0041736 del 04/09/2026 presentato dall'operatore economico BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A., con sede legale in Via Enrico Cialdini, 16 - 20161 Milano – P.IVA 00803890151, per la fornitura di sistemi per colture in atmosfera modificata per l'importo di Euro 1.570,00 oltre IVA di legge;
RITENUTO	il preventivo dell'operatore economico consultato adeguato rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e rispondente alle esigenze dell'Amministrazione, nonché congruo con riferimento al prezzo (€ 1.570,00 IVA esclusa) e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione;
RITENUTO	pertanto di dover affidare la fornitura in oggetto all'operatore BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A., con sede legale in Via Enrico Cialdini, 16 - 20161 Milano – P.IVA 00803890151, per complessivi € 1.570,00 IVA esclusa mediante affidamento diretto per importi < 5k Euro;
VERIFICATO	che l'operatore economico BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A. risulta in possesso dei requisiti di cui agli art. 94 e 95 del Codice dei contratti;
PRECISATO	che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, la stipula del contratto avverrà mediante scambio di lettere commerciali via posta elettronica certificata;
DATO ATTO	



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della Tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, per cui si è proceduto a richiedere il seguente CIG:BCF1E2105D;

PRECISATO che trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC;

DATO ATTO che, con Determinazione n. 1698 del 25/08/2026 della sottoscritta, la Responsabile unica del Progetto è stata individuata nella persona della Dott.ssa Barbara Begliutti dipendente del Servizio Qualità dei Laboratori e procedure operative, alla quale sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art. 15 del D.lgs. 36/2023;

RITENUTO ai sensi di quanto disposto dall'art. 53 comma 4 del D.lgs. 36/2023, di non richiedere la garanzia definitiva di cui all'art. 106 del Codice in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

DATO ATTO che ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

DATO ATTO che l'importo dell'affidamento della fornitura è pari a € 1.570,00 IVA esclusa, e si rende necessario procedere all'impegno di spesa per un importo pari a € 1.915,40 IVA compresa, sul Capitolo di spesa SC03.1050 "Acquisto materiali di consumo laboratori "Missione 13 Programma 07, Titolo 1, del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026 che contiene la necessaria disponibilità;

ACQUISITO il DURC regolare, in corso di validità, allegato acquisito alla presente;

ACQUISITA la dichiarazione in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, così come modificata dal D.L n. 187 del 12/11/2010;

DETERMINA

ART.1 Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

presente provvedimento;

ART.2

Di dare atto la Responsabile unica del Progetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss. mm. ii., nell'ambito della procedura di affidamento diretto finalizzato alla fornitura di sistemi per colture in atmosfera modificata per i laboratori ARPAS di Cagliari e Sassari è la Dott.ssa Barbara Begliutti, dipendente del Servizio Qualità dei Laboratori e procedure operative, nominata con Determinazione n. 1698 del 25/08/2026 della sottoscritta;

ART.3

Di affidare ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, la "FORNITURA n. 1000 sistemi per colture in atmosfera modificata, di cui 400 per il laboratorio di Cagliari e 600 per il laboratorio di Sassari, all'operatore economico BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A., con sede legale in Via Enrico Cialdini, 16 - 20161 Milano – P.IVA 00803890151, per un importo complessivo di € 1.915,40 IVA compresa, mediante Ordine Diretto;

ART.4

Di dare atto che il CIG riferito alla procedura in oggetto 4 è il seguente: BCF1E2105D;

ART.5

Di impegnare a favore della BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A., con sede legale in Via Enrico Cialdini, 16 - 20161 Milano – P.IVA 00803890151, l'importo di € 1.915,40 IVA inclusa sul Capitolo SC03.1050 "“Acquisto materiali di consumo laboratori ” Missione 13 Programma 07, Titolo 1, del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026 che contiene la necessaria disponibilità;

ART.6

Di stipulare il contratto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs. 36/2023;

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione è inviata al Servizio Supporti Direzionali per la pubblicazione nell'albo pretorio on-line del sito web istituzionale

La Dirigente



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Emanuela Venturini



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Capitolo	Centro di Responsabilità	Data Scadenza	Causale	Importo	Descrizione Fornitore	Codifica PCF	CIG
SC03.1050	00.01.01.00	11/09/2026	fornitura di sistemi per colture atms mod	1.915,40	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	U.1.03.01.02.999	BCF1E2105D

Riassunto dei dati finanziari

	SC03.1050	TOTALE
2026	1.915,40	1.915,40
TOTALE	1.915,40	1.915,40

Istruttore Pratica:

BARBARA BEGLIUTTI

ROSANNA LOI



Firmato digitalmente da
EMANUELA VENTURINI
11/09/2026 14:14:43